

시정요구 및 통보

제 목 특수경비 근로자 건강보호 조치 등 이행 불철저

소 관 부 서(기관) (주)콤스코시큐리티

조 치 부 서(기관) (주)콤스코시큐리티

내 용

1. 업무 개요

(주)콤스코시큐리티는 특수경비원을 채용하여 외부인 및 차량의 출입통제, 내방객 안내, 출입자에 대한 출입증 교부 및 회수, 경비순찰 및 주차관리 등 경비서비스를 제공하고 있다.

2. 판단 기준

「산업안전보건법」 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등)에 따르면 사업주는 고객을 직접 대면하여 서비스를 제공하는 ‘고객응대근로자’에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위(이하 “폭언등”이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치(이하 “예방조치”라 한다)¹⁾를 하도록 되어 있다.

1) 「산업안전보건법 시행규칙」 제41조(고객의 폭언등으로 인한 건강장해 예방조치)에 따르면 사업주는 ① 폭언등을 하지 않도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내, ② 고객과의 문제 상황 발생 시 대처방법 등을 포함하는 고객응대업무 매뉴얼 마련, ③ 고객응대업무 매뉴얼의 내용 및 건강장해 예방 관련 교육 실시, ④ 그 밖에 고객응대 근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치를 하여야 함.

그리고 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언등으로 근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우, 사업주는 업무의 일시적 중단 또는 전환, 휴게시간의 연장 등의 조치(이하 “사후조치”라 한다)를 하여 근로자를 보호하도록 되어 있다.

따라서 (주)코스코시큐리티는 고객을 직접 대면하여 경비서비스를 제공하는 특수경비 근로자의 건강보호를 위하여 관계법령에 따른 건강장해 예방조치를 이행하여야 하고, 사전에 사후조치에 대한 구체적 이행방안을 마련하여 피해근로자를 보호하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 (주)코스코시큐리티 특수경비 근로자에 대한 건강보호 조치 현황을 점검한 결과 [표 1]과 같이 관계법령에서 정하고 있는 예방조치 중 직무 스트레스 관리와 같은 건강장해 예방교육을 제외한 나머지 조치사항은 실시하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 고객응대근로자 건강장해 예방조치 점검결과

구 분	법령에서 정한 조치사항	점검결과
건강장해 예방조치	고객이 폭언등을 하지 아니하도록 요청하는 문구 게시	안내문 미설치
	고객과의 문제 상황 발생 시 대처방법 등을 포함하는 고객응대업무 매뉴얼 마련	고객응대업무 매뉴얼 마련 미이행
	고객응대업무 매뉴얼의 내용 및 건강장해 예방 관련 교육 실시	건강장해 예방(폭력예방, 스트레스 관리)교육 이외 고객응대업무 매뉴얼 교육 미실시

그리고 건강장해 발생에 대비한 사후조치 사항을 점검한 결과 [표 2]와 같이 각 조치별 운영방법 및 절차, 지원대책 등이 마련되어 있지 않아 특수경비 근로자가 업무의 일시적 중단 또는 휴게시간 연장 등을 요구할 경우 대체인력을 신속히 마련하는 등 적절한 대처를 하지 못할 우려가 있으므로 사후조치에 대한 구체적 이행방안을 마련할 필요가 있다.

[표 2] 고객응대근로자 건강장해 사후조치 점검결과

구 분	법령에서 정한 조치사항	점검결과
건강장해 사후조치	업무의 일시적 중단 또는 전환	사후조치별 이행방안 부재
	휴게시간의 연장	
	건강장해 관련 치료 및 상담 지원	
	고소·고발 또는 손해배상 청구 등을 이행하는데 필요한 지원	

관련부서(기관) 의견 (주)콤스코시큐리티는 감사결과를 수용하면서 특수경비 근로자에 대한 건강장해 예방조치 및 사후조치가 가능하도록 건강보호 매뉴얼을 마련하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(주)콤스코시큐리티 대표이사는

특수경비 근로자의 건강장해 예방을 위해 「산업안전보건법 시행규칙」 제41조에 따른 예방조치를 실시하시고**(시정)**

건강장해 발생 시 신속하고 체계적인 대처가 가능하도록 사후조치 이행방안을 마련하시기 바랍니다.**(통보)**